BỘ TÀI LIỆU ÔN THI
CHỨNG CHỈ BẢO HIỂM NHÂN THỌ CƠ BẢN
Phần 3: Pháp Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

25 câu Hợp đồng BH + 33 câu Doanh nghiệp BH | Trích dẫn Luật + Mẹo ghi nhớ

Ký hiệu	Ý nghĩa
Câu hỏi in đậm	Nội dung câu hỏi cần nắm
Đáp án IN ĐẬM MÀU ĐỎ	Đáp án ĐÚNG
□ Căn cứ pháp lý	Trích dẫn Luật/NĐ/TT cụ thể
□ Giải thích (màu xanh)	Phân tích logic tại sao đúng/sai
□ Mẹo ghi nhớ (màu tím)	Cụm từ ngắn giúp nhớ nhanh

Tổng số câu: 58 câu hỏi

PHẦN 3: PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

MỤC 3.1 — QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (25 câu)

Câu 1.

Theo Luật KDBH, HĐBH vô hiệu trong trường hợp nào?

A. Bên mua BH không có quyền lợi có thể được BH tại thời điểm giao kết HĐ

B. Bên mua BH cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết HĐ BH để hưởng quyền lợi BH

C. Tại thời điểm giao kết HĐ, đối tượng BH không tồn tại

D. A, B, C đúng

✓ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 22, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các trường hợp HĐBH vô hiệu.

Giải thích:

Luật KDBH 2022 quy định 3 trường hợp HĐBH vô hiệu:

① Bên mua BH không có QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BH tại thời điểm giao kết (A).

② Bên mua cung cấp THÔNG TIN SAI SỰ THẬT nhằm hưởng quyền lợi BH (B).

③ ĐỐI TƯỢNG BH không tồn tại tại thời điểm giao kết (C).

Cả 3 trường hợp đều dẫn đến HĐBH vô hiệu → D.

Mẹo ghi nhớ:

HĐ BH vô hiệu khi: Không có quyền lợi + Khai gian + Đối tượng BH không tồn tại. Nhớ đủ 3!

Câu 2.

Theo Luật KDBH, hậu quả pháp lý khi HĐBH vô hiệu do bên mua BH cố ý cung cấp thông tin sai sự thật:

A. DNBH không hoàn lại phí BH đã đóng

B. DNBH hoàn lại một phần phí BH đã đóng

C. DNBH hoàn lại toàn bộ phí BH đã đóng

D. DNBH trả tiền BH sau khi trừ chi phí hợp lý

✓ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 22 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hậu quả pháp lý HĐ vô hiệu do gian lận.

Giải thích:

Khi HĐ vô hiệu do bên mua CỐ Ý cung cấp thông tin sai sự thật để hưởng quyền lợi BH:

→ DNBH KHÔNG hoàn lại phí BH đã đóng.

Đây là chế tài đối với hành vi gian lận — người gian lận mất toàn bộ phí đã đóng.

Mẹo ghi nhớ:

HĐ vô hiệu do gian lận: DNBH KHÔNG hoàn phí. Hành vi gian lận bị phạt mất phí đã đóng!

Câu 3.

Theo Luật KDBH, nội dung bắt buộc của HĐBH bao gồm:

A. Tên, địa chỉ DNBH và bên mua BH

B. Đối tượng BH, số tiền BH

C. Phạm vi BH, điều khoản loại trừ trách nhiệm, thời hạn BH, phí BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 18, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung bắt buộc của HĐBH.

Giải thích:

HĐBH phải có đầy đủ: Tên/địa chỉ các bên (A) + Đối tượng BH/STBH (B) + Phạm vi/loại trừ/thời hạn/phí BH (C).

Thiếu bất kỳ nội dung nào → HĐ không đầy đủ về mặt pháp lý.

Mẹo ghi nhớ:

Nội dung bắt buộc HĐ BH: Tên/địa chỉ + Đối tượng/STBH + Phạm vi/loại trừ/thời hạn/phí. D.

Câu 4.

Theo Luật KDBH, HĐBH được giao kết và thực hiện theo nguyên tắc:

A. Tự nguyện

B. Bình đẳng

C. Thiện chí, trung thực

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 17, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nguyên tắc giao kết và thực hiện HĐBH.

Giải thích:

HĐBH phải tuân thủ 3 nguyên tắc: TỰ NGUYỆN (không ép buộc) + BÌNH ĐẲNG (quyền lợi cân bằng) + THIỆN CHÍ, TRUNG THỰC (cung cấp thông tin đầy đủ).

Cả 3 nguyên tắc đều bắt buộc → D.

Mẹo ghi nhớ:

HĐBH: Tự nguyện + Bình đẳng + Thiện chí trung thực. 3 nguyên tắc → D.

Câu 5.

Bên mua BH có nghĩa vụ kê khai đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng BH. Nếu bên mua BH cố ý không kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật, DNBH có quyền:

A. Hủy bỏ HĐ BH và không hoàn lại phí BH đã đóng

B. Đơn phương chấm dứt HĐ BH và yêu cầu bên mua BH bồi hoàn chi phí hợp lý

C. Thu thêm phí BH tương ứng với mức độ rủi ro thực tế

D. A, B đúng

✓ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 22 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15.

Giải thích:

Bên mua CỐ Ý kê khai sai → DNBH có quyền HỦY BỎ HĐ BH và KHÔNG hoàn lại phí BH đã đóng.

Đây là hậu quả nghiêm khắc nhất đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực.

Mẹo ghi nhớ:

Cố ý kê khai sai → DNBH hủy HĐ + KHÔNG HOÀN PHÍ. Đây là chế tài cao nhất!

Câu 6.

Theo Luật KDBH, trường hợp bên mua BH VÔ Ý không kê khai hoặc kê khai sai sự thật, DNBH có quyền:

A. Hủy bỏ HĐ BH và không hoàn lại phí BH đã đóng

B. Tăng phí BH hoặc thu hẹp phạm vi BH tương ứng với mức độ rủi ro thực tế

C. Hủy bỏ HĐ BH nhưng phải hoàn lại toàn bộ phí BH đã đóng

D. Đơn phương chấm dứt HĐ BH

✓ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 21, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hậu quả khi bên mua vô ý kê khai sai.

Giải thích:

Bên mua VÔ Ý kê khai sai → DNBH có quyền: TĂNG PHÍ HOẶC THU HẸP PHẠM VI BH tương ứng rủi ro thực tế.

Mức xử lý nhẹ hơn so với cố ý (không hủy HĐ, chỉ điều chỉnh điều kiện BH).

Mẹo ghi nhớ:

Vô ý kê khai sai → DNBH tăng phí hoặc thu hẹp phạm vi. Nhẹ hơn cố ý (cố ý → hủy HĐ, không hoàn phí)!

Câu 7.

Theo Luật KDBH, HĐBH có hiệu lực từ thời điểm nào?

A. Từ thời điểm giao kết HĐ

B. Từ thời điểm bên mua BH đóng phí BH

C. Từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong HĐBH

D. Từ thời điểm DNBH phát hành HĐ

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 23 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'HĐBH có hiệu lực từ thời điểm do các bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng.'

Giải thích:

Thời điểm có hiệu lực HĐ BH: DO CÁC BÊN THỎA THUẬN ghi trong HĐ.

A sai: không nhất thiết từ lúc ký. B sai: không phụ thuộc hoàn toàn vào đóng phí. D sai: không phải ngày DNBH phát hành.

Mẹo ghi nhớ:

Hiệu lực HĐBH = DO CÁC BÊN THỎA THUẬN ghi trong HĐ. Linh hoạt, không cố định.

Câu 8.

Theo Luật KDBH, bên mua BH có quyền chuyển nhượng HĐBH trong trường hợp nào?

A. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của DNBH

B. Khi bên mua BH thông báo cho DNBH biết

C. Khi có sự đồng ý của người được BH

D. Bất kỳ lúc nào trong thời hạn hiệu lực HĐ

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 27, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điều kiện chuyển nhượng HĐBH.

Giải thích:

Bên mua BH có quyền chuyển nhượng HĐBH khi có SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN của DNBH.

Không thể đơn phương chuyển nhượng — phải có sự chấp thuận của DNBH bằng văn bản.

Mẹo ghi nhớ:

Chuyển nhượng HĐ BH: cần SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN của DNBH. Không thể đơn phương!

Câu 9.

Theo Luật KDBH, DNBH có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện HĐBH khi:

A. Bên mua BH không đóng phí BH sau thời gian gia hạn đóng phí

B. Bên mua BH không cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng BH khi được yêu cầu

C. Bên mua BH vi phạm nghĩa vụ thông báo thay đổi rủi ro

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 25, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền đơn phương đình chỉ HĐ của DNBH.

Giải thích:

DNBH có quyền đơn phương đình chỉ HĐ khi bên mua vi phạm: Không đóng phí sau gia hạn (A) + Không cung cấp thông tin khi yêu cầu (B) + Vi phạm nghĩa vụ thông báo thay đổi rủi ro (C).

Cả 3 đều là căn cứ đình chỉ HĐ hợp pháp → D.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH đình chỉ HĐ khi: Không đóng phí sau gia hạn + Không cung cấp thông tin + Không thông báo thay đổi rủi ro. D.

Câu 10.

Theo Luật KDBH, bên mua BH có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện HĐBH khi:

A. DNBH tăng phí BH mà không có sự đồng ý của bên mua BH

B. DNBH không thực hiện đúng nghĩa vụ theo HĐBH

C. DNBH bị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 26, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền đơn phương đình chỉ HĐ của bên mua BH.

Giải thích:

Bên mua BH có quyền đình chỉ HĐ khi DNBH vi phạm: Tăng phí không có đồng ý (A) + Không thực hiện đúng nghĩa vụ (B) + Bị thu hồi giấy phép (C).

Cả 3 trường hợp → D.

Mẹo ghi nhớ:

Bên mua đình chỉ HĐ khi DNBH: Tăng phí tự ý + Không thực hiện đúng nghĩa vụ + Bị thu hồi giấy phép. D.

Câu 11.

Theo Luật KDBH, DNBH có nghĩa vụ trả tiền BH theo thỏa thuận trong HĐBH trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ?

A. 10 ngày

B. 15 ngày

C. 30 ngày

D. 45 ngày

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 43 khoản 3, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'DNBH phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.'

Giải thích:

DNBH phải trả tiền BH trong 15 NGÀY kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu không trả đúng hạn → phải trả thêm lãi chậm trả theo quy định.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH phải trả tiền BH trong 15 NGÀY sau khi nhận đủ hồ sơ. Con số này hay bị hỏi thi!

Câu 12.

Theo Luật KDBH, thời hiệu khởi kiện về HĐBH là:

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 67, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 02 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.'

Giải thích:

Thời hiệu khởi kiện về HĐBH: 2 NĂM kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Phân biệt: 1 năm = thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường; 2 năm = thời hiệu khởi kiện.

Mẹo ghi nhớ:

Thời hiệu khởi kiện HĐBH = 2 NĂM. Nộp hồ sơ yêu cầu = 1 năm. Đừng nhầm hai con số!

Câu 13.

Theo Luật KDBH, điều khoản loại trừ trách nhiệm BH phải được quy định như thế nào?

A. Phải được quy định cụ thể, rõ ràng trong HĐ BH

B. Phải được DNBH thông báo cho bên mua BH trước khi giao kết HĐ

C. Phải phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 19, Luật KDBH 08/2022/QH15 — yêu cầu về điều khoản loại trừ.

Giải thích:

Điều khoản loại trừ phải: Quy định cụ thể, rõ ràng trong HĐ (A) + Thông báo trước cho bên mua (B) + Phù hợp PL và đạo đức (C).

Thiếu bất kỳ yêu cầu nào → điều khoản loại trừ không có giá trị pháp lý.

Mẹo ghi nhớ:

Điều khoản loại trừ phải: Rõ ràng trong HĐ + Thông báo trước + Phù hợp PL/đạo đức. D.

Câu 14.

Theo Luật KDBH, DNBH có quyền từ chối trả tiền BH khi:

A. Người được BH không thực hiện nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực

B. Tổn thất xảy ra do vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người được BH

C. Tổn thất xảy ra do rủi ro loại trừ theo thỏa thuận trong HĐBH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 20, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền từ chối trả tiền BH của DNBH.

Giải thích:

DNBH có thể từ chối chi trả khi: Không kê khai trung thực (A) + Vi phạm PL nghiêm trọng (B) + Rủi ro loại trừ trong HĐ (C).

Cả 3 đều là căn cứ hợp pháp để DNBH từ chối chi trả.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH từ chối chi trả khi: Không kê khai trung thực + Vi phạm PL nghiêm trọng + Rủi ro loại trừ. D.

Câu 15.

Theo Luật KDBH, bên mua BH có nghĩa vụ thông báo cho DNBH trong trường hợp nào?

A. Khi có sự thay đổi làm tăng rủi ro được BH

B. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

C. Khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến bên mua BH hoặc người được BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 21, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ thông báo của bên mua BH.

Giải thích:

Bên mua BH có nghĩa vụ thông báo DNBH khi: Rủi ro tăng (A) + SKBH xảy ra (B) + Thay đổi thông tin (C).

Đây là nghĩa vụ quan trọng để đảm bảo DNBH luôn có thông tin đầy đủ về rủi ro.

Mẹo ghi nhớ:

Bên mua BH phải thông báo DNBH: Rủi ro tăng + SKBH xảy ra + Thay đổi thông tin. D.

Câu 16.

Theo Luật KDBH, khi nào HĐBH chấm dứt?

A. Khi hết thời hạn BH

B. Khi bên mua BH đơn phương chấm dứt HĐ

C. Khi đối tượng BH không còn tồn tại

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 28, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các trường hợp chấm dứt HĐBH.

Giải thích:

HĐBH chấm dứt khi: Hết thời hạn BH (A) + Bên mua đơn phương chấm dứt (B) + Đối tượng BH không còn tồn tại (C).

Ngoài ra còn nhiều trường hợp khác như DNBH phá sản, HĐ vô hiệu...

Mẹo ghi nhớ:

HĐBH chấm dứt: Hết thời hạn + Đơn phương chấm dứt + Đối tượng không còn tồn tại. D.

Câu 17.

Theo Luật KDBH, HĐBH được giao kết dưới hình thức nào?

A. Bằng văn bản

B. Bằng lời nói

C. Hành vi cụ thể

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 16, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.'

Giải thích:

HĐBH BẮT BUỘC phải lập thành VĂN BẢN.

B và C sai — HĐBH không thể giao kết bằng lời nói hay hành vi, khác với một số loại hợp đồng thông thường.

Mẹo ghi nhớ:

HĐBH PHẢI BẰNG VĂN BẢN. Không thể bằng lời nói hay hành vi! Quy định bắt buộc.

Câu 18.

Theo Luật KDBH, bằng chứng giao kết HĐBH có thể là:

A. Hợp đồng bảo hiểm

B. Giấy chứng nhận BH

C. Tờ khai yêu cầu BH có xác nhận của DNBH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 16 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15 — bằng chứng giao kết HĐBH.

Giải thích:

Bằng chứng giao kết HĐBH có thể là: Hợp đồng BH (A) + Giấy chứng nhận BH (B) + Tờ khai yêu cầu BH có xác nhận của DNBH (C).

Cả 3 đều được Luật công nhận là bằng chứng hợp lệ.

Mẹo ghi nhớ:

Bằng chứng HĐBH: HĐ BH + Giấy CN BH + Tờ khai có xác nhận DNBH. Cả 3 đều hợp lệ.

Câu 19.

Theo Luật KDBH, bên mua BH phải thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trong thời hạn bao lâu kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 43 khoản 1, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'Bên mua bảo hiểm phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường trong thời hạn 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.'

Giải thích:

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường: 1 NĂM kể từ ngày xảy ra SKBH.

Không tính thời gian bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Mẹo ghi nhớ:

Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường: 1 NĂM từ ngày xảy ra SKBH. Khác với thời hiệu khởi kiện (2 năm)!

Câu 20.

Theo Luật KDBH, trong trường hợp có tranh chấp về nguyên nhân dẫn đến tổn thất, bên nào có nghĩa vụ chứng minh?

A. DNBH phải chứng minh tổn thất không thuộc trách nhiệm BH

B. Bên mua BH hoặc người được BH phải chứng minh tổn thất thuộc trách nhiệm BH

C. Cả hai bên cùng có nghĩa vụ chứng minh

D. A, B đúng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 44, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ chứng minh trong tranh chấp.

Giải thích:

Trong tranh chấp về nguyên nhân tổn thất: BÊN MUA BH hoặc NGƯỜI ĐƯỢC BH có nghĩa vụ CHỨNG MINH tổn thất thuộc trách nhiệm BH.

Nguyên tắc ai yêu cầu người đó chứng minh — người yêu cầu chi trả phải chứng minh đủ điều kiện.

Mẹo ghi nhớ:

Tranh chấp về nguyên nhân: BÊN MUA/NĐBH phải chứng minh tổn thất thuộc phạm vi BH. B.

Câu 21.

Theo Luật KDBH, DNBH có quyền kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn cho đối tượng BH bao nhiêu lần trong thời hạn HĐ?

A. 01 lần

B. 02 lần

C. Không quá 01 lần/quý

D. Tùy theo thỏa thuận trong HĐ

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 47, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền kiểm tra của DNBH.

Giải thích:

Quyền kiểm tra của DNBH: tùy theo THỎA THUẬN TRONG HĐ, không có giới hạn cố định.

Tuy nhiên phải thực hiện theo cách thức hợp lý, không gây cản trở hoạt động bình thường.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH kiểm tra đối tượng BH: tùy theo THỎA THUẬN trong HĐ. Không có giới hạn cố định!

Câu 22.

Theo Luật KDBH, khi xảy ra sự kiện BH, bên mua BH hoặc người được BH phải có nghĩa vụ gì?

A. Thông báo ngay cho DNBH hoặc đại lý BH của DNBH

B. Áp dụng các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất

C. Bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến sự kiện BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 42, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ khi xảy ra SKBH.

Giải thích:

Khi SKBH xảy ra, bên mua/NĐBH phải: Thông báo ngay cho DNBH (A) + Áp dụng biện pháp hạn chế tổn thất (B) + Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ (C).

Cả 3 đều là nghĩa vụ bắt buộc → D.

Mẹo ghi nhớ:

Khi SKBH xảy ra: Thông báo ngay + Hạn chế tổn thất + Bảo vệ hiện trường/chứng cứ. D.

Câu 23.

Theo Luật KDBH, DNBH có nghĩa vụ gì đối với bên mua BH khi giao kết HĐBH?

A. Giải thích rõ ràng về điều kiện, điều khoản BH trước khi giao kết HĐ

B. Cấp giấy chứng nhận BH, đơn BH cho bên mua BH

C. Cung cấp thông tin liên quan đến HĐBH khi bên mua BH yêu cầu

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 17, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ của DNBH khi giao kết HĐ.

Giải thích:

DNBH phải: Giải thích rõ ràng điều kiện, điều khoản (A) + Cấp giấy CN BH/đơn BH (B) + Cung cấp thông tin khi yêu cầu (C).

Đây là nghĩa vụ thể hiện nguyên tắc trung thực tuyệt đối từ phía DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH khi giao kết HĐ: Giải thích điều khoản + Cấp giấy CN + Cung cấp thông tin. D.

Câu 24.

Theo Luật KDBH, DNBH không được từ chối giao kết HĐBH trong trường hợp:

A. BH bắt buộc đối với các đối tượng theo quy định pháp luật

B. Đối tượng BH có mức độ rủi ro cao hơn mức DNBH chấp nhận

C. DNBH không có sản phẩm BH phù hợp

D. B, C đúng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 15, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ không được từ chối giao kết HĐBH bắt buộc.

Giải thích:

Đối với BH BẮT BUỘC: DNBH KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI giao kết HĐBH với các đối tượng theo quy định PL.

Đây là đặc thù của BH bắt buộc — nhà nước bắt buộc cả bên mua lẫn DNBH tham gia.

Mẹo ghi nhớ:

BH bắt buộc: DNBH KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI. Đây là nghĩa vụ đặc biệt chỉ áp dụng cho BH bắt buộc!

Câu 25.

Theo Luật KDBH, trong HĐBH tài sản, trường hợp tài sản được BH bị tổn thất toàn bộ, DNBH phải:

A. Bồi thường số tiền bằng giá trị tài sản được BH tại thời điểm xảy ra tổn thất

B. Bồi thường toàn bộ số tiền BH đã thỏa thuận trong HĐ

C. Bồi thường số tiền không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế

D. A, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 48, Luật KDBH 08/2022/QH15 — bồi thường tổn thất toàn bộ trong BH tài sản.

Giải thích:

BH tài sản, tổn thất toàn bộ: DNBH bồi thường bằng giá trị tài sản TẠI THỜI ĐIỂM XẢY RA TỔN THẤT (A).

VÀ số tiền bồi thường KHÔNG VƯỢT QUÁ thiệt hại thực tế (C) theo nguyên tắc bồi thường.

B SAI: không nhất thiết bằng đúng STBH đã thỏa thuận (vì STBH có thể cao hơn giá trị thực tế).

Mẹo ghi nhớ:

BH tài sản tổn thất toàn bộ: bồi thường theo giá trị TẠI THỜI ĐIỂM TỔN THẤT, không vượt thiệt hại thực tế.

MỤC 3.2 — QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM (33 câu)

Câu 1.

Theo Luật KDBH, vốn pháp định của DNBH nhân thọ là bao nhiêu?

A. 500 tỷ đồng

B. 750 tỷ đồng

C. 1.000 tỷ đồng

D. 1.500 tỷ đồng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

NĐ 46/2023/NĐ-CP — vốn pháp định của các loại DNBH.

Giải thích:

Vốn pháp định của DNBH NHÂN THỌ: 750 TỶ ĐỒNG.

Vốn pháp định DNBH phi nhân thọ: 300 tỷ. DNBH sức khỏe: 300 tỷ. DNBH môi giới: 4 tỷ.

Mẹo ghi nhớ:

Vốn pháp định DNBH nhân thọ = 750 TỶ. Phi nhân thọ/SK = 300 tỷ. Môi giới = 4 tỷ.

Câu 2.

Theo Luật KDBH, vốn pháp định của DNBH phi nhân thọ là bao nhiêu?

A. 300 tỷ đồng

B. 500 tỷ đồng

C. 750 tỷ đồng

D. 1.000 tỷ đồng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

NĐ 46/2023/NĐ-CP — vốn pháp định DNBH phi nhân thọ.

Giải thích:

Vốn pháp định DNBH PHI NHÂN THỌ: 300 TỶ ĐỒNG.

Thấp hơn DNBH nhân thọ (750 tỷ) vì BH phi nhân thọ có chu kỳ ngắn hơn, rủi ro dài hạn ít hơn.

Mẹo ghi nhớ:

Vốn pháp định DNBH phi nhân thọ = 300 TỶ. Nhân thọ = 750 tỷ. Phi nhân thọ thấp hơn nhân thọ!

Câu 3.

Theo Luật KDBH, DNBH phải trích lập các loại dự phòng nghiệp vụ nào?

A. Dự phòng phí BH chưa được hưởng

B. Dự phòng toán học

C. Dự phòng bồi thường

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 97, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các loại dự phòng nghiệp vụ.

Giải thích:

DNBH phải trích lập: Dự phòng phí BH chưa được hưởng (A, phi nhân thọ) + Dự phòng toán học (B, nhân thọ) + Dự phòng bồi thường (C, cho các khiếu nại đang xử lý).

Cả 3 loại dự phòng đều bắt buộc tùy theo loại hình BH.

Mẹo ghi nhớ:

Dự phòng nghiệp vụ: Phí chưa hưởng (phi nhân thọ) + Toán học (nhân thọ) + Bồi thường. D.

Câu 4.

Theo Luật KDBH, DNBH được phép đầu tư vào các loại tài sản nào?

A. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

B. Cổ phiếu, trái phiếu của DN đã niêm yết

C. Bất động sản

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 98, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quy định về đầu tư của DNBH.

Giải thích:

DNBH được đầu tư vào: Trái phiếu Chính phủ (A) + Cổ phiếu/TP niêm yết (B) + Bất động sản (C).

Tuy nhiên có giới hạn tỷ lệ cho từng loại để đảm bảo an toàn tài chính.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH được đầu tư: TP Chính phủ + Cổ phiếu/TP niêm yết + BĐS. Nhưng có giới hạn tỷ lệ!

Câu 5.

Theo Luật KDBH, DNBH được phép tái BH với:

A. DNBH trong nước

B. DNBH nước ngoài

C. A, B đúng

D. Chỉ được tái BH với DNBH trong nước

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 59, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền tái BH.

Giải thích:

DNBH được tái BH với cả DNBH TRONG NƯỚC (A) và DNBH NƯỚC NGOÀI (B).

Tái BH là công cụ quản lý rủi ro quan trọng, giúp DNBH phân tán rủi ro lớn.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH được tái BH với cả trong nước lẫn nước ngoài. C.

Câu 6.

Theo Luật KDBH, điều kiện để thành lập DNBH bao gồm:

A. Có vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định

B. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động đầy đủ, hợp lệ

C. Người quản trị, điều hành có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 64, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điều kiện thành lập DNBH.

Giải thích:

Điều kiện thành lập DNBH: Vốn điều lệ >= vốn pháp định (A) + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (B) + Ban lãnh đạo đủ tiêu chuẩn (C).

Cả 3 điều kiện đều bắt buộc đồng thời → D.

Mẹo ghi nhớ:

Thành lập DNBH: Vốn >= vốn pháp định + Hồ sơ đầy đủ + Ban lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. D.

Câu 7.

Theo Luật KDBH, hoạt động kinh doanh của DNBH bao gồm:

A. Kinh doanh BH

B. Kinh doanh tái BH

C. Hoạt động đầu tư tài chính

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 59, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hoạt động kinh doanh của DNBH.

Giải thích:

DNBH có 3 hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh BH (nhận bảo hiểm) + Kinh doanh tái BH (nhượng/nhận tái BH) + Đầu tư tài chính (từ nguồn phí BH).

Cả 3 đều là hoạt động hợp pháp của DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH kinh doanh: BH + Tái BH + Đầu tư tài chính. 3 hoạt động chính → D.

Câu 8.

Theo Luật KDBH, DNBH có quyền từ chối giao kết HĐBH khi:

A. Đối tượng BH có rủi ro quá cao không phù hợp với khả năng tài chính của DNBH

B. Đối tượng BH không đáp ứng điều kiện BH của DNBH

C. Bên mua BH không cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu về đối tượng BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 15, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền từ chối giao kết HĐBH (trừ BH bắt buộc).

Giải thích:

DNBH có quyền từ chối khi: Rủi ro quá cao (A) + Không đáp ứng điều kiện BH (B) + Không cung cấp đủ thông tin (C).

Lưu ý: quyền này KHÔNG áp dụng với BH bắt buộc — DNBH PHẢI giao kết BH bắt buộc.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH được từ chối khi rủi ro cao/không đủ điều kiện/không cung cấp thông tin. Nhưng KHÔNG áp dụng BH bắt buộc!

Câu 9.

Theo Luật KDBH, DNBH có nghĩa vụ:

A. Triển khai BH đúng điều khoản, mức phí đã được Bộ Tài chính chấp thuận

B. Thực hiện đúng nghĩa vụ theo HĐBH đã giao kết

C. Lập và nộp báo cáo tài chính đúng hạn theo quy định

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 60, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ của DNBH.

Giải thích:

DNBH phải: Triển khai đúng điều khoản đã được chấp thuận (A) + Thực hiện đúng nghĩa vụ HĐBH (B) + Báo cáo tài chính đúng hạn (C).

Đây là các nghĩa vụ cơ bản đảm bảo hoạt động minh bạch, đúng pháp luật.

Mẹo ghi nhớ:

Nghĩa vụ DNBH: Triển khai đúng điều khoản + Thực hiện đúng HĐ + Báo cáo đúng hạn. D.

Câu 10.

Theo Luật KDBH, DNBH nhân thọ được phép kinh doanh thêm loại hình BH nào?

A. BH phi nhân thọ

B. BH sức khỏe

C. BH vi mô

D. B, C đúng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 8 khoản 2, Luật KDBH 08/2022/QH15.

Giải thích:

DNBH nhân thọ ĐƯỢC PHÉP kinh doanh thêm BH SỨC KHỎE (không giới hạn thời hạn).

Không được phép kinh doanh BH phi nhân thọ trừ BH tử vong <=1 năm trong một số trường hợp đặc biệt.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH nhân thọ được thêm BHSK. Không được kinh doanh BH phi nhân thọ thông thường!

Câu 11.

Theo Luật KDBH, quỹ dự trữ bắt buộc của DNBH được trích tối thiểu bao nhiêu % lợi nhuận sau thuế hàng năm?

A. 3%

B. 5%

C. 10%

D. 15%

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 100, Luật KDBH 08/2022/QH15: 'DNBH phải trích tối thiểu 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm vào quỹ dự trữ bắt buộc.'

Giải thích:

Quỹ dự trữ bắt buộc: trích TỐI THIỂU 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Quỹ này tích lũy cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ thì thôi trích.

Mẹo ghi nhớ:

Quỹ dự trữ bắt buộc: tối thiểu 5% lợi nhuận sau thuế/năm. Đến khi đạt 10% vốn điều lệ.

Câu 12.

Theo Luật KDBH, DNBH nhân thọ có được thực hiện hoạt động cho vay không?

A. Có, được cho vay trong mọi trường hợp

B. Có, nhưng chỉ được cho vay trên cơ sở giá trị hoàn lại của HĐBH nhân thọ

C. Không được phép cho vay dưới bất kỳ hình thức nào

D. Có, được cho vay với tổ chức tín dụng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 98 khoản 5, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hoạt động cho vay của DNBH nhân thọ.

Giải thích:

DNBH nhân thọ CHỈ ĐƯỢC cho vay trên cơ sở GIÁ TRỊ HOÀN LẠI của HĐBH nhân thọ.

Đây là hình thức cho vay đặc thù, giúp bên mua BH tận dụng giá trị tích lũy trong HĐ.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH nhân thọ chỉ được cho vay trên cơ sở GTHL của HĐBH nhân thọ. Không được cho vay khác!

Câu 13.

Theo Luật KDBH, DNBH bị rút giấy phép hoạt động trong trường hợp nào?

A. Hoạt động không đúng loại hình BH đã được cấp phép

B. Tỷ lệ an toàn vốn dưới mức quy định trong thời gian dài

C. Vi phạm nghiêm trọng quy định của PL về KDBH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 73, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các trường hợp thu hồi giấy phép KDBH.

Giải thích:

DNBH bị thu hồi giấy phép khi: Hoạt động sai loại hình (A) + Tỷ lệ an toàn vốn thấp kéo dài (B) + Vi phạm nghiêm trọng (C).

Đây là chế tài cao nhất đối với DNBH vi phạm.

Mẹo ghi nhớ:

Thu hồi giấy phép DNBH: Sai loại hình + Tỷ lệ an toàn vốn thấp kéo dài + Vi phạm nghiêm trọng. D.

Câu 14.

Theo Luật KDBH, DNBH phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là bao nhiêu?

A. 100%

B. 120%

C. 150%

D. 200%

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 94, Luật KDBH 08/2022/QH15 — tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Giải thích:

DNBH phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn TỐI THIỂU 100% — tức là vốn thực có phải >= vốn yêu cầu.

Khi tỷ lệ an toàn vốn < 100% → DNBH phải áp dụng các biện pháp khắc phục theo quy định.

Mẹo ghi nhớ:

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = 100%. Thấp hơn → phải khắc phục ngay!

Câu 15.

Theo Luật KDBH, khi nào DNBH phải áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán?

A. Khi tỷ lệ an toàn vốn dưới 100%

B. Khi tỷ lệ an toàn vốn dưới 80%

C. Khi tỷ lệ an toàn vốn dưới 120%

D. Khi tỷ lệ an toàn vốn dưới 150%

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 95, Luật KDBH 08/2022/QH15 — biện pháp khôi phục khả năng thanh toán.

Giải thích:

Khi tỷ lệ an toàn vốn DƯỚI 100%: DNBH phải báo cáo BTC và thực hiện các biện pháp khôi phục.

Đây là ngưỡng cảnh báo sớm để bảo vệ quyền lợi người tham gia BH.

Mẹo ghi nhớ:

Tỷ lệ an toàn vốn < 100% → DNBH phải khôi phục. Đây là ngưỡng cảnh báo!

Câu 16.

Theo Luật KDBH, DNBH nhân thọ phải tách biệt quản lý tài sản như thế nào?

A. Quỹ chủ HĐ phải được quản lý tách biệt với quỹ chủ sở hữu của DNBH

B. Không cần tách biệt nếu tổng tài sản dưới 1.000 tỷ đồng

C. Chỉ cần tách biệt đối với sản phẩm BH liên kết đầu tư

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 96, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quy định về tách biệt tài sản.

Giải thích:

DNBH nhân thọ BẮT BUỘC phải quản lý TÁCH BIỆT: Quỹ chủ HĐ (từ phí BH của khách hàng) vs Quỹ chủ sở hữu (vốn của cổ đông).

Mục đích: bảo vệ quyền lợi người tham gia BH, không để DNBH dùng tiền khách hàng cho mục đích khác.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH nhân thọ: Quỹ chủ HĐ PHẢI TÁCH BIỆT với quỹ chủ sở hữu. Không có ngoại lệ!

Câu 17.

Theo Luật KDBH, đại lý BH là:

A. Tổ chức hoặc cá nhân được DNBH ủy quyền trên cơ sở HĐ đại lý BH để thực hiện hoạt động đại lý BH

B. Tổ chức hoặc cá nhân được DNBH thuê để tư vấn BH

C. Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho bên mua BH trong việc giao kết HĐBH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 115, Luật KDBH 08/2022/QH15 — định nghĩa đại lý BH.

Giải thích:

Đại lý BH = tổ chức/cá nhân được DNBH ỦY QUYỀN trên cơ sở HĐ ĐẠI LÝ BH để thực hiện hoạt động đại lý.

B sai (được thuê tư vấn). C sai (đại lý đại diện cho DNBH, không phải bên mua).

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH = được DNBH ỦY QUYỀN qua HĐ ĐẠI LÝ. Đại diện cho DNBH, không phải bên mua!

Câu 18.

Theo Luật KDBH, hoạt động đại lý BH bao gồm:

A. Giới thiệu, chào bán sản phẩm BH

B. Thu xếp việc giao kết HĐBH

C. Thu phí BH, giải quyết bồi thường khi được DNBH ủy quyền

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 116, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung hoạt động đại lý BH.

Giải thích:

Hoạt động đại lý BH gồm: Giới thiệu/chào bán sản phẩm (A) + Thu xếp giao kết HĐ (B) + Thu phí/giải quyết bồi thường khi được ủy quyền (C).

Cả 3 đều trong phạm vi hoạt động đại lý → D.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH làm: Giới thiệu/chào bán + Thu xếp giao kết + Thu phí/giải quyết bồi thường (khi được ủy quyền). D.

Câu 19.

Theo Luật KDBH, điều kiện để cá nhân hành nghề đại lý BH:

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

B. Có chứng chỉ đại lý BH theo quy định

C. Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định của PL

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 117, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điều kiện hành nghề đại lý BH cá nhân.

Giải thích:

Điều kiện đại lý BH cá nhân: Đủ 18 tuổi/NLHVDS đầy đủ (A) + Có chứng chỉ đại lý BH (B) + Không bị cấm hành nghề (C).

Cả 3 điều kiện phải đồng thời đáp ứng → D.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH cá nhân: Đủ 18 tuổi + Có chứng chỉ + Không bị cấm. Ba điều kiện đồng thời!

Câu 20.

Theo Luật KDBH, đại lý BH được phép làm đại lý cho bao nhiêu DNBH cùng lúc?

A. 01 DNBH

B. 02 DNBH

C. Không giới hạn

D. Theo thỏa thuận trong HĐ đại lý

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 118, Luật KDBH 08/2022/QH15 — giới hạn số lượng DNBH mà đại lý được đại diện.

Giải thích:

Đại lý BH chỉ được làm đại lý cho 01 DNBH cùng lúc trong cùng loại hình BH.

Mục đích: tránh xung đột lợi ích, đảm bảo đại lý đại diện trung thực cho một DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

Đại lý BH chỉ được làm đại lý cho 01 DNBH cùng lúc trong cùng loại hình BH!

Câu 21.

Theo Luật KDBH, DN môi giới BH là:

A. Tổ chức được thành lập, hoạt động theo quy định PL và được cấp giấy phép KDBH để thực hiện hoạt động môi giới BH

B. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới BH

C. Tổ chức đại diện cho DNBH trong việc giao kết HĐBH

D. A, B đúng

✔ Đáp án đúng: A

Căn cứ pháp lý:

Điều 135, Luật KDBH 08/2022/QH15 — định nghĩa DN môi giới BH.

Giải thích:

DN môi giới BH = TỔ CHỨC được thành lập theo PL và được cấp giấy phép KDBH để thực hiện hoạt động môi giới.

B sai: môi giới BH chỉ là TỔ CHỨC, không phải cá nhân (khác với đại lý). C sai: môi giới đại diện cho bên MUA, không phải DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

DN môi giới = TỔ CHỨC được cấp phép, đại diện cho bên MUA. Không phải cá nhân, không đại diện DNBH!

Câu 22.

Theo Luật KDBH, hoạt động môi giới BH bao gồm:

A. Tư vấn, đánh giá rủi ro, lựa chọn DNBH cho bên mua BH

B. Đàm phán điều kiện, mức phí BH với DNBH

C. Hỗ trợ giải quyết bồi thường cho bên mua BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 137, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nội dung hoạt động môi giới BH.

Giải thích:

Môi giới BH: Tư vấn/đánh giá rủi ro/chọn DNBH (A) + Đàm phán điều kiện/phí với DNBH (B) + Hỗ trợ giải quyết bồi thường (C).

Khác với đại lý: môi giới đại diện cho BÊN MUA, đại lý đại diện cho DNBH.

Mẹo ghi nhớ:

Môi giới BH làm: Tư vấn + Đàm phán với DNBH + Hỗ trợ bồi thường. Đại diện cho BÊN MUA!

Câu 23.

Theo Luật KDBH, phí môi giới BH do ai chi trả?

A. Bên mua BH

B. DNBH

C. Người được BH

D. A, B đúng

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 138, Luật KDBH 08/2022/QH15 — phí môi giới BH.

Giải thích:

Phí môi giới BH do DNBH chi trả (trích từ phí BH nhận được).

Tuy nhiên về bản chất, chi phí này được phản ánh vào phí BH mà bên mua đóng.

Mẹo ghi nhớ:

Phí môi giới do DNBH chi trả (trích từ phí BH). Bên mua không trực tiếp trả phí môi giới!

Câu 24.

Theo Luật KDBH, dịch vụ phụ trợ BH bao gồm:

A. Tư vấn BH

B. Đánh giá rủi ro BH

C. Tính toán BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 151, Luật KDBH 08/2022/QH15 — các loại dịch vụ phụ trợ BH.

Giải thích:

Dịch vụ phụ trợ BH bao gồm: Tư vấn BH (A) + Đánh giá rủi ro BH (B) + Tính toán BH (C) + Giám định tổn thất BH + Hỗ trợ giải quyết bồi thường.

Cả 3 đều thuộc phạm vi dịch vụ phụ trợ BH → D.

Mẹo ghi nhớ:

Dịch vụ phụ trợ BH: Tư vấn + Đánh giá rủi ro + Tính toán BH (+ Giám định + Hỗ trợ bồi thường). D.

Câu 25.

Theo Luật KDBH, DNBH phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính trong thời hạn bao nhiêu ngày sau khi kết thúc năm tài chính?

A. 60 ngày

B. 90 ngày

C. 120 ngày

D. 180 ngày

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 101, Luật KDBH 08/2022/QH15 — thời hạn nộp báo cáo tài chính.

Giải thích:

DNBH phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính trong 90 NGÀY sau khi kết thúc năm tài chính.

Báo cáo phải được kiểm toán độc lập trước khi nộp.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH nộp báo cáo tài chính cho BTC trong 90 NGÀY sau khi kết thúc năm TC.

Câu 26.

Theo Luật KDBH, DNBH nhân thọ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải:

A. Thành lập DN liên doanh hoặc DN 100% vốn nước ngoài

B. Thành lập chi nhánh tại Việt Nam

C. Chỉ được thành lập văn phòng đại diện

D. A, B đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 63, Luật KDBH 08/2022/QH15 — hình thức hoạt động của DNBH nước ngoài tại VN.

Giải thích:

DNBH nước ngoài có thể vào VN dưới hình thức: DN liên doanh hoặc DN 100% vốn NN (A) hoặc Chi nhánh (B).

A và B đều được phép → D.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH nước ngoài vào VN: DN liên doanh/100% vốn NN HOẶC Chi nhánh. Cả hai hình thức đều được.

Câu 27.

Theo Luật KDBH, DNBH có được kinh doanh bất động sản không?

A. Có, không hạn chế

B. Có, nhưng chỉ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh BH

C. Không được phép dưới bất kỳ hình thức nào

D. Có, thông qua đầu tư tài chính

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 98 khoản 3, Luật KDBH 08/2022/QH15 — giới hạn đầu tư BĐS của DNBH.

Giải thích:

DNBH được đầu tư BĐS nhưng CHỈ để PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BH (trụ sở, chi nhánh, văn phòng...).

Không được đầu tư BĐS để kinh doanh sinh lời như bán/cho thuê thông thường.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH đầu tư BĐS: chỉ để PHỤC VỤ KINH DOANH BH (trụ sở, văn phòng). Không được kinh doanh BĐS sinh lời!

Câu 28.

Theo Luật KDBH, việc chia cổ tức của DNBH được thực hiện khi:

A. Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định

B. Đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định

C. Tỷ lệ an toàn vốn đạt yêu cầu

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 100, Luật KDBH 08/2022/QH15 — điều kiện chia cổ tức.

Giải thích:

DNBH chia cổ tức khi đồng thời: Hoàn thành nghĩa vụ thuế/tài chính (A) + Trích lập đủ các quỹ (B) + Tỷ lệ an toàn vốn đạt yêu cầu (C).

Cả 3 điều kiện phải đồng thời đáp ứng mới được chia cổ tức.

Mẹo ghi nhớ:

Chia cổ tức DNBH: Xong thuế/nghĩa vụ + Trích đủ quỹ + Tỷ lệ an toàn vốn đạt. Cả 3 → D.

Câu 29.

Theo Luật KDBH, ai có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động KDBH?

A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B. Bộ Tài chính

C. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

D. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

✔ Đáp án đúng: B

Căn cứ pháp lý:

Điều 64, Luật KDBH 08/2022/QH15 — thẩm quyền cấp giấy phép KDBH.

Giải thích:

BỘ TÀI CHÍNH có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động KDBH.

Đây là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực BH tại Việt Nam.

Mẹo ghi nhớ:

BỘ TÀI CHÍNH cấp phép KDBH. Không phải Bộ KH&ĐT hay NHNN!

Câu 30.

Theo Luật KDBH, tái BH là hoạt động:

A. DNBH chuyển một phần trách nhiệm BH đã nhận sang DNBH khác

B. DNBH nhận lại phần trách nhiệm BH từ DNBH khác

C. A, B đúng

D. DNBH chuyển toàn bộ trách nhiệm BH đã nhận sang DNBH khác

✔ Đáp án đúng: C

Căn cứ pháp lý:

Điều 4 khoản 30, Luật KDBH 08/2022/QH15 — định nghĩa tái BH.

Giải thích:

Tái BH gồm 2 chiều: NHƯỢNG tái BH (chuyển một phần trách nhiệm sang DNBH khác - A) và NHẬN tái BH (nhận lại phần trách nhiệm từ DNBH khác - B).

C là đáp án đúng vì bao gồm cả 2 chiều. D sai vì nói 'toàn bộ'.

Mẹo ghi nhớ:

Tái BH = nhượng tái BH (chuyển đi) + nhận tái BH (nhận về). Chỉ chuyển MỘT PHẦN, không phải toàn bộ!

Câu 31.

Theo Luật KDBH, DNBH có quyền từ chối yêu cầu bồi thường trong trường hợp nào?

A. Người được BH cố ý gây ra tổn thất để hưởng tiền BH

B. Tổn thất do rủi ro loại trừ theo thỏa thuận trong HĐ

C. Bên mua BH không thông báo SKBH trong thời hạn quy định

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 20, Luật KDBH 08/2022/QH15 — quyền từ chối bồi thường.

Giải thích:

DNBH từ chối bồi thường khi: Cố ý gây tổn thất (A) + Rủi ro loại trừ (B) + Không thông báo SKBH đúng hạn (C).

Cả 3 đều là căn cứ hợp pháp để từ chối bồi thường.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH từ chối bồi thường: Cố ý gây tổn thất + Rủi ro loại trừ + Không thông báo đúng hạn. D.

Câu 32.

Theo Luật KDBH, DNBH phải công khai thông tin nào?

A. Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán

B. Tỷ lệ an toàn vốn

C. Thông tin về sản phẩm BH

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 102, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ công khai thông tin của DNBH.

Giải thích:

DNBH phải công khai: Báo cáo tài chính đã kiểm toán (A) + Tỷ lệ an toàn vốn (B) + Thông tin sản phẩm BH (C).

Mục đích: minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi người tham gia BH.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH công khai: BCTC kiểm toán + Tỷ lệ an toàn vốn + Thông tin sản phẩm. D.

Câu 33.

Theo Luật KDBH, DNBH có trách nhiệm gì khi bị kiểm tra, thanh tra?

A. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, thanh tra

B. Không được cản trở, trốn tránh hoạt động kiểm tra, thanh tra

C. Thực hiện đúng các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm tra, thanh tra

D. A, B, C đúng

✔ Đáp án đúng: D

Căn cứ pháp lý:

Điều 104, Luật KDBH 08/2022/QH15 — nghĩa vụ của DNBH khi bị kiểm tra, thanh tra.

Giải thích:

Khi bị kiểm tra/thanh tra, DNBH phải: Cung cấp đầy đủ tài liệu (A) + Không cản trở (B) + Thực hiện kết luận/kiến nghị (C).

Cả 3 đều là nghĩa vụ bắt buộc → D.

Mẹo ghi nhớ:

DNBH khi bị thanh tra: Cung cấp đầy đủ TL + Không cản trở + Thực hiện kết luận. D.